I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León, por la que se concede la autorización administrativa previa y de construcción de la modificación del proyecto de derivación de la línea eléctrica de distribución en alta tensión de 33 kV «La Recuelga-Fabero» para enlace y centro de maniobra y medida asociado para evacuación de un parque fotovoltaico de 10 MW, en el término municipal de Fabero (León). Expte.: 383-21-16940.

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Con fecha 8 de marzo de 2024 la instalación denominada «Proyecto de ejecución de línea eléctrica de enlace para la evacuación de parque fotovoltaico de 10 MW en el término municipal de Fabero» obtuvo la autorización administrativa previa y de construcción.

2. Con fecha 13 de febrero de 2026, ampliada con fechas 16, 25 y 27 de febrero de 2026, el promotor presenta modificación del proyecto arriba indicado para cumplir los condicionados urbanísticos impuestos por la administración competente adjuntando las separatas para los organismos afectados y los acuerdos con las entidades afectadas por el nuevo trazado.

3. Con fecha 5 de marzo de 2026, se somete el proyecto a información pública en el B.O.C. y L. (2026-03-11, n.º 48) y Portal de Energía de la JCyL (2026-03-05), así como se envían las separatas al Excmo. Ayuntamiento de Fabero y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

4. Con fecha 2 de octubre de 2026, se reciben los condicionados de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

5. Con fecha 13 de octubre de 2026, se traslada el informe anterior al promotor.

6. Con fecha 20 de octubre de 2026, se recibe escrito del promotor aceptando los condicionados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. La competencia para dictar Resolución viene atribuida al Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía por delegación del Delegado Territorial, en virtud de los dispuesto en la Resolución de 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de León, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas (Boletín Oficial de Castilla y León –núm. 52–,

de fecha 17 de marzo de 2023); en relación con el artículo 5.2.a) del Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran en los titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, en el ámbito de sus respectivas provincias, la resolución de los expedientes sobre las autorizaciones administrativas que corresponde al titular de la Consejería de Economía y Hacienda, en materia de instalaciones eléctricas de producción y distribución, siempre y cuando no afecten a otras provincias (Boletín Oficial de Castilla y León –núm. 204–, de fecha 22 de octubre de 2018); en relación con el artículo 2.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León; así como en relación con el artículo 53.6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

2. Son de aplicación a la Resolución, el RD 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, el Decreto-Ley 4/2020 de 19 de junio y el Decreto 13/2013, de 18 de abril, que modifica el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León, en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Cumplidos los trámites administrativos.

A la vista de la solicitud presentada y documentos obrantes en el expediente, y del Informe-Propuesta de la Sección de Energía, este Servicio Territorial, RESUELVE conceder autorización administrativa previa y de construcción del proyecto modificado arriba indicado cuyas características principales finales son las siguientes:

a) Titular: Distribuidora Electrica del Sil SL, con C.I.F. B24319311 y con domicilio en Calle Ríos Rosas, 47, Madrid.

b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Fabero (León).

c) Finalidad de la instalación: Extensión de la red de distribución para evacuación de planta fotovoltaica.

d) Características principales:

- Conexión con la actual línea principal 33 kV «La Recuelga-Fabero» en el apoyo existente AP-2 mediante reformado del mismo a apoyo de entronque aéreo-subterráneo y sistema de autoválvulas para protección de descargas atmosféricas.
- Línea enterrada de 367 metros, desde el apoyo AP-2 anterior hasta el apoyo AP-2.1, con cable XLPE 240 mm^2 en simple circuito.
- Línea eléctrica aérea de 33 KV constituida por 2 apoyos de celosía metálica de amarre tipo C 3000 y bóveda plana (AP-2.1 y AP-2.2) y 1 vano de 167,64 metros (155,91 metros lineales) con conductor 94-AL1/22-ST1A en simple circuito y medidas para la protección de la avifauna y sistema de autoválvulas para protección de descargas atmosféricas en ambos.
- Línea enterrada de 63 metros, desde el apoyo AP-2.2 anterior hasta el centro prefabricado de maniobra y medida de la planta fotovoltaica, con cable XLPE 240 mm^2 en simple circuito.

La construcción de las instalaciones se realizará con arreglo a las siguientes condiciones:

Primera.– La autorización está condicionada al cumplimiento de los condicionantes de los distintos informes emitidos por los órganos competentes durante la tramitación del expediente.

Segunda.– Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto aprobado y de acuerdo a la normativa vigente.

Tercera.– No podrá modificarse el proyecto ni las instalaciones cuya ejecución se autoriza sin previa Resolución de este Servicio Territorial.

Cuarta.– Se concede un plazo de construcción de dos años.

Quinta.– La Administración podrá dejar sin efecto la presente Resolución en cualquier momento que se observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella.

Sexta.– La presente Autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones y cualesquiera otras formalidades de control que sean competencia de otros órganos administrativos.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación, ante el Ilmo. Sr. Director General de Energía y Minas –Avda. de los Reyes Leoneses, 11, 24008 León–, de conformidad con lo dispuesto en los artículos, 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los artículos 60 y 61 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y en relación con el artículo 7 del Decreto 25/2022, de 16 de junio, por el que se regula la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León.

León, 9 de noviembre de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
Fdo.: Fernando Bandera González

CV: BOCYL-D-13112026-220-19